

1502344-46.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... a participação dos acusados no tráfico. Como se vê, malgrado haja fortes indícios da prática de tráfico pelos réus, não é possível excluir, com absoluta certeza, a versão por eles apresentadas em juízo, considerando o teor do relato prestado pelo primeiro investigador a ingressar no imóvel. Nesse contexto, e tendo em vista, ainda, o teor da manifestação ministerial, deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502344-46.2020.8.26.0302 - Controle 2020/001254

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261508/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 14258718 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4600/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2261508 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA e outros

Em 04 de fevereiro de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusados e Defensores. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Renato Simão de Arruda, Advogado do acusado Nicolas Fernando de Oliveira; o Dr. André Bergamin de Moura, Advogado do acusado Marcos Roberto Machado; o Dr. Júlio Ramos da Silva Neto, Advogado do acusado Felipe Gabriel Raia; os acusados referidos; e as testemunhas Yago Nathan de Almeida Costa e Rodrigo Santos da Silva, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se aos interrogatórios dos acusados. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA, FELIPE GABRIEL RAIA e MARCOS ROBERTO MACHADO foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no art. 33, "caput" e 35, ambos combinados com art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"3, ambos do CP. Os acusados foram notificados e apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2021 (p. 298-299) e os réus foram citados. Em alegações finais, o

Ministério Público requereu a absolvição de todos os réus pelos delitos previstos no artigo 35 e 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06. Em seguida, requereu absolvição de Nicolas e Marcos de todas as infrações e, em relação ao réu Felipe Gabriel Raia, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, no que foi secundado pelos Defensores. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. Em que pese a materialidade tenha sido comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação prévia de substância entorpecente e pelos laudos de exame de entorpecente, as provas são insuficientes para a comprovação do crime de tráfico e associação imputado aos réus. Os acusados Felipe e Nicolas alegaram que apenas estavam no local conversando com o menor Y., que era o único responsável pelo fracionamento das drogas. O primeiro admitiu a posse de porções de maconha, que afirmou se destinarem ao seu uso. O acusado Marcos, por sua vez, negou a propriedade dos entorpecentes e disse que morava no fundo do imóvel, no qual residiam outras pessoas, inclusive o adolescente Y. As provas não são suficientes para afastar, com segurança, a versão dos réus. Pelo que se depreende do relato do policial civil Eduardo, primeiro a entrar no imóvel, o adolescente Y. e os representados estavam no mesmo cômodo onde as drogas estavam sendo fracionadas, mas ele não conseguiu verificar quem as manuseava. Disse ainda que havia 6 porções de maconha com Felipe e que outra equipe foi nos quartos do fundo, onde estava "BH", e, no telhado, encontraram 15 porções de cocaína. Esclareceu que o local se trata de habitação coletiva e que todos os cômodos têm acesso ao telhado onde a cocaína foi encontrada. A testemunha Y. assumiu a propriedade dos entorpecentes e negou a participação dos acusados no tráfico. Como se vê, malgrado haja fortes indícios da prática de tráfico pelos réus, não é possível excluir, com absoluta certeza, a versão por eles apresentadas em juízo, considerando o teor do relato prestado pelo primeiro investigador a ingressar no imóvel. Nesse contexto, e tendo em vista, ainda, o teor da manifestação ministerial, deve ser aplicado o princípio do "in dubio pro reo" para absolver os acusados da imputação contida na denúncia, excetuando-se o réu Felipe, abordado na posse de maconha (que alegou se destinar ao próprio uso). Assim, com relação a ele, deve ser desclassificado o crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, por economia processual, tendo em vista que ele chegou a ser preso em flagrante pelo delito de tráfico, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para 1) ABSOLVER os réus NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA e MARCOS ROBERTO MACHADO da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, CPP; 2) ABSOLVER o réu FELIPE GABRIEL RAIA da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.34/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP; e 3) DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 pelo réu FELIPE GABRIEL RAIA para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes, que informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não

responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA

RG: 63266654, RJI: 203662870-01

Data De Nascimento: 30/01/2002

Filiação: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, mãe ROSA PIRES DE FREITAS ODORICIO

Residência: Rua Saturno Rossato, 252, Jardim Padre Augusto Sani, CEP 17213-378, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185).

Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: MARCOS ROBERTO MACHADO

RG: 34855081, RJI: 170447979-31

Data De Nascimento: 13/08/1981

Filiação: mãe MARIA APARECIDA MACHADO

Residência: Rua Ugo Munerato, 346, Jardim Padre Augusto Sani - CEP 17213-371, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: FELIPE GABRIEL RAIA

RG: 63343365, RJI: 203662888-30

Data De Nascimento: 10/04/2002

Filiação: mãe RENATA SEMADAR RAIA

Residência: Avenida Doutor Ary Ferreira Dias, 1252, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.